

표준협약서

(기술핵심기관-특화지원기관 협약용)

세부사업명						
과제명						
기술핵심기관		대표자				
특화지원기관		책임자				
수혜기업		대표자				
사업비	(단위: 천 원)					
	구분	국비	지방비	민간부담금	기타	계
	0000년				()	
수행기간	YYYY. MM. DD ~ YYYY. MM. DD					

의
의
의

직 인

직 인

(인)

210mm×297mm(백상지 80g/m²)

제1조 (사업 목표 및 내용) 기술핵심기관과 특화지원기관은 수혜기업 지원을 위하여 별첨 1의 사업계획서(협약용)의 목표와 내용에 따라 상호 협력하여 본 사업 또는 과제를 성공적으로 수행하는 데 필요한 사항을 정한다.

제2조 (성실 수행 및 관련 법령 등 준수) ① 특화지원기관은 협약기간 동안 사업계획서에 따라 수혜기업을 성실히 지원하고 업무를 수행하여야 한다.

② 특화지원기관은 본 사업에 따른 업무를 수행함에 있어 국가연구개발혁신법령 및 그 하위 규정에 따라 의무와 책임을 다 하여야 한다.

③ 특화지원기관은 「과학기술정보통신부 소관 과학기술분야 연구개발사업 처리규정」(이하 "처리규정"), 「연구개발특구육성사업 운영관리지침」(이하 "운영관리지침") 및 기타 관련 규정 및 지침을 준수하여야 한다.

제3조 (사업비의 지급) ① 기술핵심기관은 본 협약 체결 후 특화지원기관에게 다음과 같이 사업비를 지급하며, 사업비 지급방법 등에 관하여는 전문기관이 정한 바에 따른다. 다만, 기술핵심기관이 특화지원기관인 경우 별도로 사업비를 지급하지 않는다.

(가) 제 1 차 : 년 월 일 천원

다만, 기술핵심기관의 재정사항 등과 본 협약서 제7조 및 제8조에 따라 협약이 변경 또는 해약되었을 경우에는 이를 변경할 수 있다.

② 특화지원기관은 제1항에 따른 사업비 및 수혜기업의 부담금이 이체되는 즉시 업무를 개시하여야 한다. 사업비의 지급 일정이 변경되거나 수혜기업의 부담금 이체가 일부 지연되는 경우에도, 기술핵심기관과의 협의 없이 임의로 업무를 중단하거나 거부하여서는 안 된다.

제4조 (사업비의 관리 및 사용) ① 특화지원기관은 지급받은 사업비를 운영관리지침에 정한 바에 따라 관리 및 사용하여야 한다.

② 특화지원기관은 국가연구개발혁신법령 및 국가연구개발사업 연구개발비 사용기준에 따른 위탁연구개발비 산정, 사용 및 관리 등에 관한 기준을 준수하여야 한다. 단 지방비로 교부된 사업비에 대해서는 운영관리지침 별표 4 및 전문기관의 장이 제시하는 기준을 따른다.

제5조 (사업의 보고) ① 특화지원기관은 본 사업 종료 후 10일 이내에 최종보고서 및 수혜기업의 자체평가 의견서를 기술핵심기관에 제출하여야 한다.

② 특화지원기관의 사업비 사용실적 보고, 정산 및 회수에 관하여는 운영관리지침에 정한 바를 따른다. 운영관리지침에 달리 정하지 아니한 사항은 연구개발혁신법령 및 국가연구개발사업 연구개발비 사용기준을 따르되, 지방비로 교부된 사업비에 대해서는 전문기관의 장이 별도로 정할 수 있다.

제6조 (사업성과의 평가) ① 기술핵심기관은 제5조 제1항에 따라 보고된 사업 수행 결과를 검토하여 사업 완수 여부를 평가하며, 필요한 경우 특화지원기관에 대하여 추가적인 자료의 제출 등을 요구할 수 있다.

② 기술핵심기관은 제1항에 따른 평가 결과를 전문기관에 보고하고, 전문기관은 이를 검토하여 필요한 경우 직접 특화지원기관의 과제 수행 과정 및 결과에 대해 조사하거나 재심의할 수 있다.

③ 기술핵심기관은 다음 각 호의 어느 하나의 사유에 해당하는 경우 자체적으로 마련한 기준에 따라 신청자격 제한, 연구개발비의 감액 또는 반환 등의 조치를 취할 수 있다.

1. 특화지원기관이 사업을 극히 불량하게 수행한 경우
2. 특화지원기관이 연구부정행위, 그밖에 허위 기타 정한 방법으로 사업을 수행한 경우
3. 특화지원기관이 업무상 취득한 수혜기업의 영업비밀을 동의 없이 누설, 유출하거나 임의의 이용한 경우
4. 특화지원기관이 위탁연구개발비의 산정, 집행 등에 관한 관련 법령 및 규정을 위반하여 용도 외로 사용한 경우
5. 특화지원기관이 정당한 사유 없이 사업의 수행을 포기하거나 지체, 중단한 경우
6. 기타 기술핵심기관이 정하여 사전 고지한 의무를 중대하게 위반 사실이 인정되는 경우

제7조 (협약의 변경) ① 기술핵심기관은 수혜기업 또는 특화지원기관의 요청이 있거나 필요한 경우에는 사유의 타당성 등을 검토하여 사업계획서의 내용 또는 협약사항을 변경할 수 있다.

② 기술핵심기관은 관련 법령 및 규정의 제정 또는 개정으로 인하여 전문기관으로부터 협약 변경 통지를 받은 경우, 이를 특화지원기관에게 문서로 통지함으로써 본 협약의 변경에 갈음하기로 한다.

제8조 (협약의 해약) ① 기술핵심기관은 다음 각 호 중 어느 하나의 사유가 인정되는 경우 본 협약을 해약할 수 있다.

1. 수행 중 연구개발혁신법 제31조 제1항에 따른 부정행위가 발생한 경우
2. 특화지원기관 또는 그 책임자가 관련 법령 및 규정, 협약에 따른 의무를 이행하지 아니하거나 사업을 계속 수행하는 것이 불가능하다고 인정되는 경우
3. 특화지원기관이 수행을 지연하여 처음에 기대하였던 성과를 거두기 곤란하거나 과제를 완수할 능력이 없다고 인정되는 경우
4. 특화지원기관의 협약 위반 행위에 대해 시정 요구하였음에도 이에 응하지 아니한 경우
5. 과제의 목표가 다른 사업에 의하여 성취되었거나 대내외 기술환경의 변화 등으로 연구개발을 계속할 필요성이 없어진 경우

6. 수혜기업 또는 특화지원기관의 부도·법정관리·폐업 등의 사유로 사업을 계속 수행하는 것이 곤란하거나 수행할 필요가 없다고 전문기관 또는 기술핵심기관이 인정하는 경우
 7. 제6조 제3항 각호의 어느 하나에 해당하는 사유가 인정되어 협약을 더 이상 유지하기 어렵다고 판단되는 경우
- ② 제1항에 따라 협약이 해약된 경우, 특화지원기관은 실제 연구개발에 사용한 금액을 제외한 나머지 사업비 중 정부출연금 지분에 해당하는 금액을 즉시 기술핵심기관의 장이 지정하는 관리계좌에 이체하여야 한다. 다만, 그 사유가 연구개발혁신법에 따른 제재 대상에 해당하는 경우, 장관은 관련 법령 및 규정에 따른 제재조치를 취할 수 있다.
- ③ 특화지원기관은 특화지원기관 또는 수혜기업의 부도·법정관리·폐업·연구기관(연구자)의 부적절한 연구비 관리 및 사용 등의 상황이 발생한 경우 이를 즉시 기술핵심기관에게 보고하여야 하며, 연구비의 집행중지, 현장 실태조사 등과 같은 조치에 성실히 응하여야 한다.

제9조 (관계자료 제출 등) 특화지원기관은 기술핵심기관 또는 전문기관의 연구개발 현장 확인, 관계서류의 열람, 관계 자료의 제출요청 등에 성실히 응하여야 한다.

제10조 (관계법령의 준수 및 제재조치) 특화지원기관은 본 사업을 수행함에 있어서 본 사업의 소관 법률 및 규정을 성실히 준수하여야 한다.

제11조 (기타 준수사항) ① 특화지원기관은 전문기관 및 기술핵심기관의 장이 요구하는 바에 따라 연구개발 내용을 보완 또는 시정토록 하여야 한다.

② 본 과제의 협약사업비가 부당 또는 과다하게 책정되었음이 발견되었을 때에는 기술핵심기관은 지체없이 부당 또는 과다책정액을 감액할 수 있다. 다만, 계약기간 만료 후에 발견되었을 때에는 특화지원기관은 지체없이 기술핵심기관에게 환불하여야 한다.

본 협약서는 2통을 작성하여 기술핵심기관과 특화지원기관이 각각 1통씩 보관한다.

년 월 일